

1502583-24.2022.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ABSOLVER o réu GABRIEL JÚLIO OLÍVIO, qualificado nos autos, da imputação do crime previsto no artigo 129, "caput", do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código Penal;

CONDENAR o réu JOSÉ ELIAS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1502583-24.2022.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502583-24.2022.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3028333/2022 - DEL.POL.ANHUMAS

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

GABRIEL JULIO OLIVIO e outro

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de JOSÉ ELIAS PEREIRA DA SILVA e GABRIEL JULIO OLIVIO, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 129, § 1º, inciso I e artigo 129, "caput", na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 26 de março de 2022, por volta das 22h10min, na Rua Domingos Ferreira de Medeiros, nº 597, onde funciona a lanchonete "Hot Dog da Filé", na cidade de Anhumas, Comarca de Presidente Prudente, os denunciados ofenderam a integridade corporal de Marcio José, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, que o incapacitaram para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

Consta que nas mesmas circunstâncias de local e tempo, os denunciados ofenderam a integridade corporal de Marcos Trombini Pavoni.

De acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, os denunciados estavam no estabelecimento comercial denominado "Fina Massa" gerenciado pela vítima Marcos Trombini e iniciaram uma discussão verbal com terceiro não identificado na lanchonete "Hot Dog da Filé", gerenciada pela vítima Marcio José, situada em frente ao estabelecimento "Fina Massa".

Segundo a acusação, desencadeou-se uma briga, ocasião em que os denunciados, por motivos não esclarecidos, agrediram Marcio José com uma caneca de Chopp, que o

levou ao chão. Não contentes, deferiram socos e chutes contra Marcio José causando-lhe lesões corporais de natureza grave.

A vítima Marcos Trombini interveio para tentar cessar o conflito, pois os denunciados passaram a utilizar os utensílios de seu estabelecimento comercial, então os denunciados a agrediram com soco em seu olho esquerdo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Por decisão datada aos 21 de junho de 2022, foi determinado o arquivamento do inquérito policial instaurado contra os acusados com relação às lesões corporais praticadas contra João Neto de Araujo Esteli, Luana de Jesus Furlan e Denis Ligerio (fl. 67).

Denúncia recebida aos 21 de junho de 2022 (fls. 68/69).

Citados pessoalmente, os réus apresentaram resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual e requereram o benefício da assistência judiciária gratuita (fls. 95/96).

Por decisão de fls. 101/103, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram colhidos os depoimentos das vítimas, bem como ouvidas testemunhas e, ao final, interrogados os acusados. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em memoriais (fls. 167/172), o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa do réu José Elias Pereira da Silva (fls. 181/191) pleiteou a desclassificação do delito de lesão corporal de natureza grave para o de lesão corporal leve; arguiu a tese de legítima defesa; e a consideração da confissão espontânea. Ao final, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando.

A defesa do réu Gabriel Júlio Olívio (fls. 201/209) sustentou a ausência de participação do réu Gabriel Júlio Olívio no crime contra Marcos Trombini; conversão do julgamento em diligência para o oferecimento de suspensão condicional do processo a Gabriel Júlio Olívio; a desclassificação da lesão corporal grave; o afastamento da indenização mínima. Ao final, pugnou pela absolvição. Pleiteou a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada: pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02); pelos laudos periciais (fls. 22/23 e 60); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre os acusados.

A vítima Marcos Trombini Pavoni, ouvida em juízo, narrou que quando saiu de seu estabelecimento, a briga entre os réus e a vítima Márcio já estava acontecendo. Márcio já havia levado socos e uma canecada na cabeça e estava escorado em um poste. Os réus estavam brigando com outra pessoa, ao que sabe é parente deles. Em determinado momento Gabriel saiu dessa segunda briga e deu outro soco em Márcio, que estava praticamente desmaiado. Neste momento João Neto e Denis entraram para apartar, para que não batessem mais em Márcio. Nesse momento os agressores se viraram contra Denis e João Neto. A vítima retornou ao interior de seu estabelecimento, mas um de seus entregadores o procurou e avisou que os réus estavam destruindo objetos de seu comércio, arremessando-os em Denis e João Neto. Foi até eles e abraçou Gabriel Júlio para que não arremessasse uma cadeira sua. O réu José Elias veio por trás e deu-lhe um soco no rosto. Não enxergou mais nada e sua namorada o retirou do entrevero. A briga continuou entre os outros contendores e alguns minutos depois a polícia apareceu. Gabriel não agrediu a vítima. A vítima Márcio recebeu um soco de Gabriel Júlio quando estava escorado em um poste. Viu apenas esta agressão. É proprietário do "Fina Massa". Quando viu Márcio escorado, ele já estava machucado, sangrando e com a camisa cheia de sangue. Disseram-lhe que foi o réu Gabriel quem agrediu Márcio. Os réus estavam próximos quando viu a agressão. Ouviu dizer que o início da briga se deu porque um cliente que estava no estabelecimento da vítima Márcio estava mandando mensagens para a namorada do réu

Gabriel Júlio. Gabriel já havia anunciado que bateria nessa pessoa e foi até a lanchonete da vítima Márcio. Como a pessoa que Gabriel queria agredir estava acompanhada de sua mãe, Márcio entrevistou dando um empurrão em Gabriel, ao que este bateu com a caneca em Márcio. A vítima Márcio caiu e os réus prosseguiram com as agressões. O rapaz que inicialmente era alvo de Gabriel deixou o local. A vítima Márcio José, ouvida em juízo, narrou que sua esposa possui uma lanchonete e ele é motorista. No dia dos fatos estava de folga e ajudando no estabelecimento da esposa. Estava trabalhando no atendimento e os réus chegaram chutando mesas e um cliente. Após, bateram em sua cabeça com uma caneca de chopp. A vítima caiu e não se lembra de mais nada, pois desmaiou. Os agressores eram Gabriel e José Elias. Dirigiu-se a eles com as mãos para cima pedindo para não fazerem aquilo em seu estabelecimento, quando o atingiram. Quem o atingiu com a caneca foi Gabriel. Não empurrou o réu. Testemunhas lhe disseram que levou chutes de ambos os réus. Teve que passar por cirurgia. Sofreu danos no olho, recebeu implante de chapa e parafusos para tentar restabelecer o movimento do olho, mas apenas pode fazer serviços leves atualmente. Está a ponto de perder seu trabalho por conta das lesões. A visão não foi afetada. A operação custou R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Operou em abril. Permaneceu quatro meses em afastamento. Após a briga o movimento na lanchonete caiu muito e teve que entregar o prédio, fechando o estabelecimento. Nunca tinha ouvido falar nos réus antes. Seu prejuízo em decorrência dos fatos gira em torno de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Após os fatos, os réus passaram em frente à residência da vítima acenando e insultando. No momento dos fatos, não proferiu ofensas contra os réus, apenas pediu que não brigassem em seu estabelecimento. Não pôde fazer o procedimento pelo SUS porque quando foi atendido no pronto socorro, ainda não sabia qual a situação dos ferimentos. Teve que passar por vários médicos até o diagnóstico. Os gastos além da cirurgia foram de funcionários para cobrir sua ausência quando do afastamento.

A testemunha João Neto de Araújo Esteli narrou em juízo que estava no estabelecimento de Marcos, pastelaria Fina Massa, quando dos fatos. Chegou com sua irmã, namorada, mãe e primos. Foi cumprimentar o réu Gabriel, pois já jogaram juntos no passado. Gabriel lhe disse "vou matar aquele cara ali", apontando para uma pessoa sentada no estabelecimento em frente. Tentou dissuadir o réu, foi fazer seu pedido e quando voltou viu o réu descer discutindo com sua esposa. Avisou sua família da possível briga, para que se afastassem. Quando o réu chegou ao estabelecimento de Márcio, este saía com a "maquininha" para fechar a conta do cliente e o réu lhe desferiu um golpe com a caneca. Márcio caiu no chão e José Elias deu-lhe um chute no rosto. Márcio não tentava separar a contenda quando foi atingido. Quando José Elias chutou a vítima, ela já estava no chão. A testemunha tentou separar a briga conversando com Gabriel e José Elias o agrediu pelas costas com um soco na nuca. A testemunha indagou por que estava sendo agredida e o réu disse que seria por uma briga de jogo nos idos de 2015. O réu José Elias partiu pra cima da família da testemunha e seu cunhado Denis agrediu o réu. Nesse momento começou a briga generalizada. Os réus passaram a arremessar copos e cadeiras na testemunha e sua família. O réu Gabriel parecia descontrolado. Ligaram mais de 15 vezes para a polícia. Depois que foram embora, os réus foram à casa de seu cunhado e continuaram as ameaças. Quando a vítima Marcos foi tentar separar, também foi agredida pelas costas. Disse-lhe que foi José Elias quem agrediu. Quando Márcio estava escorado, levou mais um soco, ao que se recorda de José Elias. O primeiro alvo dos réus era um cliente que estava com sua mãe, não era a vítima Márcio. Márcio não ofendeu nenhum dos réus antes das agressões. Ouviu dizer que mais cedo naquele dia os réus já haviam brigado em Regente Feijó. Após a desavença em 2015, nunca mais tivera qualquer desentendimento com os réus, tendo se surpreendido pela justificativa dada para as agressões que sofreu.

A testemunha Denis Ligerio, ouvida em juízo, narrou que presenciou os fatos. A primeira agressão contra a vítima Márcio foi perpetrada pelo réu Gabriel com uma caneca de chopp. Márcio não teve qualquer ação prévia, estava chegando ao estabelecimento no momento em que o réu pretendia agredir outra pessoa. A vítima pediu para o réu parar e este a atingiu com a caneca. Depois disso não viu mais fatos pois foi socorrer Márcio. José Elias também agrediu João Neto. Viu que José

Elias também estava em cima da vítima Márcio, mas não sabe dizer se houve agressões por parte dele. A caneca usada para a agressão é pesada. Não sabe de outras confusões envolvendo o réu.

A testemunha Cristina Oliveira Andrade José narrou em juízo que é esposa da vítima Márcio e proprietária do Hot Dog. No momento da briga, estava trabalhando na chapa. Seu esposo tinha chegado de uma entrega e a cliente havia pedido que levasse a "maquininha". Ouviu gritos e correu para fora. Viu que José Elias havia agredido um cliente e seu esposo entrevistou pedindo que não fizessem bagunça na lanchonete.

Nisso, Gabriel o agrediu com uma caneca de chopp, que quebrou ficando apenas com a alça na mão. Trata-se de caneca pesada. A vítima não teve nenhuma reação. Após a vítima se escorar ensanguentada, José Elias também o agrediu com chute. A testemunha também sofreu agressões dos réus tentando proteger seu esposo. A vítima ficou quatro meses sem trabalhar em decorrência das lesões. Conseguiu manter o estabelecimento por cerca de um mês e meio após os fatos, mas teve que entregar o salão porque o movimento acabou. Teve que contratar funcionário para fazer entregas no lugar de seu marido. A situação financeira da família piorou muito. A cidade onde residem tem seis mil habitantes. Atualmente faz tratamento psicológico. Soube que os réus participaram de outra briga em Regente Feijó. Após os fatos, os réus começaram a passar em frente da casa da vítima e José Elias acenou para ela. Estão pensando em se mudar da cidade. Fazia cinco meses que havia alugado o salão.

O réu Gabriel Júlio Olívio, interrogado em juízo, narrou que estava com seu primo José Elias na Fina Massa e tiveram uma desavença com um terceiro no estabelecimento da vítima Márcio. Discutiu com essa pessoa mas reverteram a situação e estava voltando para a mesa em que estavam quando Márcio o agrediu pelas costas. Então o réu bateu o copo que segurava na cabeça da vítima, que caiu. Deram mais chutes na vítima, o réu e José Elias. Foi apenas um chute. Não houve conflito antes disso.

Depois João Neto, Denis e Marcos chegaram e foram pra cima de José Elias, que se defendeu e também agrediu a vítima Marcos. Antes de agredir Márcio, este o insultou com palavras de baixo calão, dizendo que era vagabundo e não deveria falar assim com seus clientes. O réu continuou andando e Márcio lhe deu um empurrão na nuca. A pessoa com quem discutiu no início se chama Wilder. Não chegaram a agredir Wilder, nem outras pessoas no estabelecimento. Não arremessou cadeiras e copos do estabelecimento de Marcos Trombini. Não conversou com a testemunha João Neto antes da briga. Não sabe se José Elias se envolveu em outras brigas além dessa. Vê a vítima Márcio frequentemente, mas não têm nenhum contato.

O réu José Elias Pereira da Silva, interrogado em juízo, narrou que realmente houve a briga. Apenas defendeu-se da vítima Márcio, que agrediu ao réu e seu primo Gabriel no estabelecimento. A vítima empurrou Gabriel e no meio da confusão, agrediu também o réu. Estavam no "Fina Massa" e tiveram um desentendimento com um terceiro no estabelecimento de Márcio. Foram lá conversar com esse indivíduo, mas não houve agressões. Desculparam-se com a mãe desse rapaz e quando estavam voltando Márcio agrediu Gabriel pelas costas com socos. Xingou e empurrou Gabriel, que reagiu. Márcio agrediu o réu com socos. Não chutou Márcio quando ele estava no chão. A vítima Marcos Trombini o agrediu pelas costas, não sabe por qual razão, e revidou. Acredita que as testemunhas ficaram com raiva pela agressão dos réus contra Márcio e por isso tentaram agredi-los também. Não passou por exames para atestar as lesões que sofreu. Fez uso de álcool no dia dos fatos. Não se envolveu em outras brigas antes ou depois dos fatos. Retornaram ao local posteriormente para procurar os documentos do réu, pois os perdera durante a confusão.

Pois bem.

Da prova oral acima reproduzida, entrelaçada com a prova material coligida nos autos, é possível se inferir que, realmente, os acusados Gabriel Júlio Olívio e José Elias Pereira da Silva praticaram agressões físicas contra a vítima Márcio José; e o acusado José Elias Pereira da Silva praticou agressão física contra a vítima Marcos Trombini Pavoni, ocasionando-lhes lesões corporais de natureza grave e leve, respectivamente.

A vítima Márcio José narrou que foi golpeado com uma caneca de vidro na face por Gabriel Júlio, pelo simples fato de ter pedido aos réus que não brigassem em seu estabelecimento. Não se recorda das agressões subsequentes por ter perdido os

sentidos.

Já a vítima Marcos Trombini narrou ter sido atingido por um soco de José Elias quando tencionava impedir que Gabriel Júlio arremessasse uma cadeira contra outras pessoas, bem como ter avistado Márcio José, ensanguentado e em vias de desfalecimento, ser novamente agredido com um soco por Gabriel, o que se coaduna com o relato da vítima Márcio acima mencionado.

Note-se que, no caso dos autos, não se vislumbra a existência de algum motivo a indicar, por parte das vítimas, intenção de, indevidamente, prejudicar os acusados, ou elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova acusatória.

Ademais, a palavra das vítimas está corroborada pelos depoimentos de todas as testemunhas ouvidas.

Destaca-se, por todos, o testemunho de João Neto de Araújo Esteli, que afirmou ter visto toda a contenda (e em dado momento, dela participado) e presenciado quando a vítima Márcio José foi agredida de inopino e sem qualquer provocação prévia.

Afirmou ainda que Marcos Trombini Pavoni levou um soco de José Elias ao tentar separar a briga.

No mesmo sentido foram os demais relatos colhidos em juízo, atestando sem sombra de dúvida a prática dos delitos pelos réus.

Nesse passo, é de se ver que a prova material produzida, mormente os exames periciais, se coadunam perfeitamente com as afirmações das vítimas, das testemunhas e a dinâmica dos fatos denunciados, eis que identificaram lesão corporal grave em Márcio José e leve em Marcos Trombini Pavoni, compatíveis com as que os ofendidos narraram ter sofrido.

Ressalto que, nesse contexto, o laudo pericial de fls. 22/23 foi categórico ao atestar, quanto à vítima Márcio José, que "o periciando apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias" (fl. 23). Descabida, pois, a pretendida tese de desclassificação da lesão corporal sofrida pela vítima para a modalidade leve.

Do mesmo modo, as alegações dos réus em juízo de que teriam somente reagido a injustas provocações e agressões por parte das vítimas restaram completamente isoladas no contexto da prova angariada e não merecem crédito.

Contudo, mister consignar que em relação ao delito de lesão corporal praticado contra a vítima Marcos Trombini Pavoni, impõe-se a absolvição do réu Gabriel Júlio Olívio. Com efeito, restou comprovado que a lesão corporal sofrida por Marcos Trombini decorreu de um único soco desferido pelo réu José Elias Pereira da Silva. Ressalte-se que esta é também a única agressão contra a aludida vítima narrada na denúncia, a qual não pode ter sido perpetrada por ambos os réus, evidentemente. De rigor, pois, a absolvição do réu Gabriel Júlio Olívio quanto a este delito.

Portanto, bem caracterizada a prática de lesão corporal e lesão corporal de natureza grave por José Elias Pereira da Silva, e lesão corporal de natureza grave por Gabriel Júlio Olívio, sendo imperativa a condenação dos réus, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ressalto que, a despeito das disposições do verbete 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no presente caso não há que se falar em abertura de vista ao representante do Ministério Público para eventual formulação de proposta de suspensão condicional do processo. O oferecimento da aludida benesse está condicionado, entre outros, ao preenchimento dos requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Como será explanado adiante, a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime são amplamente desfavoráveis ao réu Gabriel Júlio Olívio, obstando-se a concessão de tal benefício ao acusado pela não observância do quanto previsto no inciso II do mencionado dispositivo.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena dos réus, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Anote-se que em relação ao acusado José Elias Pereira da Silva, os crimes foram praticados em concurso material, vez que o acusado, com mais de uma conduta, atingiu a integridade física de duas pessoas distintas. Assim, para evitar repetições desnecessárias, as penas dos dois delitos serão dosadas concomitantemente, sendo, ao final, aplicada a regra do concurso material (art. 69,

CP)

Réu José Elias Pereira da Silva

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (excedem o grau de reprovabilidade normal em relação ao crime de lesão corporal grave, pois o réu agrediu a vítima quando esta já estava desfalecida e sem qualquer possibilidade de resistência); antecedentes (o réu não possui maus antecedentes); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos dos crimes (destoam do normal à espécie, pois restou demonstrado que as agressões se deram por razões de completa futilidade – contra Márcio José porque este pediu aos réus que não brigassem em seu estabelecimento, e contra Marcos Trombini Pavoni porque tentou impedir que os réus destruíssem seu patrimônio); circunstâncias dos crimes (nada especial a considerar); consequências dos crimes (extrapolam as inerentes ao tipo penal em relação ao crime de lesão corporal grave, visto que a vítima teve de se submeter a tratamentos e cirurgia de alto valor e o estabelecimento comercial sofreu drástica queda no fluxo de clientes devido ao fato, acarretando o encerramento das atividades); comportamento das vítimas (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevo as penas-base em 3/8 para o crime de lesão corporal de natureza grave e 1/8 para o crime de lesão corporal, fixando-as respectivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual mantenho as penas intermediárias nos patamares fixados.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fixo as penas definitivas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de lesão corporal de natureza grave; e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção para o delito de lesão corporal.

Aplicando-se a regra do concurso material acima explanada, as penas deveriam ser somadas. Ocorre que as penas aferidas são de naturezas distintas, de maneira que, excepcionalmente, deixo de fazê-lo. Logo, as penas do réu são: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão; e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena de detenção e semiaberto para início do cumprimento da reprimenda de reclusão, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista a exacerbada culpabilidade do réu, a motivação frívola para

a prática do delito e suas nefastas consequências, conforme fundamentação supra, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando. Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista as circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis acima citadas, não se revelando recomendáveis e suficientes tais medidas no caso concreto.

Réu Gabriel Júlio Olívio

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (excede o grau de reprovabilidade normal, pois o réu agrediu a vítima quando esta já estava desfalecida e sem qualquer possibilidade de resistência); antecedentes (o réu não possui maus antecedentes); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (destoa do normal à espécie, pois restou demonstrado que a agressão se deu por razão de completa futilidade, porque a vítima pediu aos réus que não brigassem em seu estabelecimento); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (extrapolam as inerentes ao tipo penal, visto que a vítima teve de se submeter a tratamentos e cirurgia de alto valor e o estabelecimento comercial sofreu drástica queda no fluxo de clientes devido ao fato, acarretando o encerramento das atividades); comportamento da vítima (não influiu para a prática delitativa).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevo a pena-base em 3/8, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista a exacerbada culpabilidade do réu, a motivação frívola para a prática do delito e suas nefastas consequências, conforme fundamentação supra, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando. Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista as circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis acima citadas, não se revelando recomendáveis e suficientes tais medidas no caso concreto.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para:

A) ABSOLVER o réu GABRIEL JÚLIO OLÍVIO, qualificado nos autos, da imputação do crime previsto no artigo 129, "caput", do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código Penal;

CONDENAR o réu JOSÉ ELIAS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, § 1º, inciso I e artigo 129, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal;

CONDENAR o réu GABRIEL JÚLIO OLÍVIO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Pelas circunstâncias do caso, pelos regimes de cumprimento de pena aplicados, pelo fato de terem permanecido soltos durante a instrução e, principalmente, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CP), possível aos acusados que, apresentando recurso, possam fazê-lo em liberdade.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois o pedido neste tocante foi formulado pelo representante do Ministério Público apenas em sede de memoriais, o que limita sobremaneira o direito à ampla defesa conferida ao acusado, vez que já ultrapassada a fase instrutória. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE AGENTES. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. 1. De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório. 2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA. 2.1.

CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS. ART. 387, IV DO CPP. PEDIDO DE AFASTAMENTO.

ACOLHIMENTO. PEDIDO REALIZADO SOMENTE EM ALEGAÇÕES FINAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO EM MOMENTO OPORTUNO, DENÚNCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 2.2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. DESCABIMENTO. SÚM. 269, STJ. OBSERVÂNCIA.

PENA IMPOSTA INFERIOR A QUATRO ANOS, PORÉM, RÉU REINCIDENTE E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE.

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0054375-66.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK - J. 11.05.2020) (sem destaque no original)

Finalmente, condeno os réus ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa em razão da justiça gratuita, que ora lhes concedo. Anote-se.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA